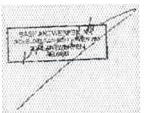


B^N_{Nr}

F 15889821 5002333072

LETTRE DE VOITURE • VRACHTBRIEF • FRACHTBRIEF

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention CMR ainsi qu'aux Conditions Générales de Transport Routier (voir www.febetra.be) qui sont connues et acceptées par les parties.
Dit vervoer is, ongeacht enig tegenstrijdig beding, onderworpen aan het CMR-Verdrag en de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer (zie www.febetra.be) die gekend en aanvaard zijn door de partijen.
Trotz gegenteiliger Abmachung unterliegt diese Beförderung den Bestimmungen des CMR-Übereinkommens sowie den Allgemeinen Bedingungen für den Straßengütertransport (siehe www.febetra.be), die den Parteien bekannt sind und von ihnen angenommen werden.

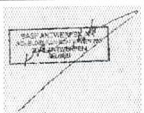
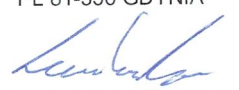
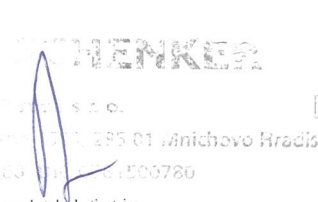
1 Expéditeur ou commissionnaire (nom, adresse, Etat) • Afzender of commissiounair (naam, adres, Staat) • Absender oder Spediteur (Name, Anschrift, Staat) BASF Antwerpen NV in name and on behalf of BASF SE Carl-Bosch-Str. - 38 67056 - Ludwigshafen - DE	5 Transporteur principal (nom, adresse, Etat, no de licence, plaque(s) d'immatriculation) • Hoofdvervoerder (naam, adres, Staat, vergunningsnr., plaatnummer(s)) • Hauptfrachtführer (Name, Anschrift, Staat, Genehmigungsnummer, amtliche(s) Kennzeichen) GO LOGIS Sp. z o.o. sp.k Aleja Tysiąclecia PL 21-500 BIALA PODLASKA Lic.	
2 Destinataire (nom, adresse, Etat) • Geadresseerde (naam, adres, Staat) • Empfänger (Name, Anschrift, Staat) Schenker – Areál SW REM 5. kvetna 1505 CZ 295 01 Mnichovo Hradiště	6 Ondervervoerder (naam, adres, Staat, vergunningsnr., plaatnummer(s)) • Unterfrachtführer (Name, Anschrift, Staat, Genehmigungsnummer, amtliche(s) Kennzeichen) NORDLOGIS SP. O.O. STAROWIEJSKA PL 81-356 GDYNIA Lic. CBY5762A/CBY8526P	
3 Prise en charge de la marchandise (lieu, Etat, date, heure) • Inontvangstneming van de goederen (plaats, Staat, datum, uur) • Warenabnahme (Ort, Staat, Datum, Uhr) 2040, Antwerpen, BE, 24/04/2026	7 Transporteur successif (nom, adresse, Etat, no de licence, plaque(s) d'immatriculation) • Opvolgende vervoerder (naam, adres, Staat, vergunningsnr., plaatnummer(s)) • Nachfolgender Frachtführer (Name, Anschrift, Staat, Genehmigungsnummer, amtliche(s) Kennzeichen) 295 01, Mnichovo Hradiště, CZ	
4 Livraison (lieu, Etat, date, heure) • Aflevering (plaats, Staat, datum, uur) • Lieferung (Ort, Staat, Datum, Uhr) 295 01, Mnichovo Hradiště, CZ 8 Transportgebonden kosten Frais afférents au transport • Transportgebundene Kosten ☐ Temps d'attente • Wachttijden • Wartezeiten ☐	9 Réserves du transporteur lors de la prise en charge de la marchandise • Voorbehoud van de vervoerder bij de inontvangstneming van de goederen • Vorbehalte des Frachtführers bei der Warenannahme	
10 Marchandises transportées (nature, nombre, poids brut ou net, emballage, marques et n°s, ...) • Vervoerde goederen (aard, aantal bruto- of nettogewicht, verpakking, merken en nrs, ...) • Beförderte Güter (Art, Anzahl, Brutto- oder Nettogewicht, Verpackung, Kennzeichen und Nrs, ...) Transport : 0501644668 / Klientenreferentie-Kundenreferenz : 4504948211 Bestelling : 3021105589 1 vrachtwagen verpakt / Truck with removable tarp, PL-CBY8526P HySorb B 6610 Pool 1100KG 13H4L Bruto : 24.805,0 KG Netto : 24.200,0 KG 22 IBC Flexibel 22 Pallet, Wood, 1200x1000x138mm, CP1, HT BASF EMERGENCY CONTACT: +49 180 2273 112		
11 Documents annexes transmis par l'expéditeur • Door de afzender bezorgde aanvullende documenten • vom Absender zusätzlich übermittelte Dokumente. Die allgemeinen Bedingungen für den Straßengütertransport wurden den Parteien zugestellt. Les conditions générales de transport Routier ont été envoyées aux parties. De algemene Voorwaarden voor Wegvervoer zijn aan de Partijen bezorgd. Delivery instructions 12 Lieu et date d'établissement • Plaats en datum van opmaak • Ausstellungsort und Datum 2040, Antwerpen, 24/04/2026	13 Instructions de l'Expéditeur • Instructies van de afzender • Anweisungen des Absenders ☐ Contre remboursement • Onder rembours. gegen Nachnahme ☐ Reprise palettes vides • Terugname lege paletten • Zurücknahme der leeren Ladepaletten ☐ TACZ01, DE CZ>weg - 40 T, Schönb	
14  BASF Antwerpen NV Represented by : Nicholas Gibbs Signature et cachet de l'expéditeur ou du commissionnaire Handtekening en stempel van de afzender of commissiounair Unterschrift und Stempel des Absenders oder Spediteur	15 NORDLOGIS SP. O.O. STAROWIEJSKA PL 81-356 GDYNIA  Signature et cachet du transporteur effectif Handtekening en stempel van de werkelijke vervoerder Unterschrift und Stempel des tatsächlichen Frachtführers	16  SCHENKER CZ - 295 01 Mnichovo Hradiště IČ 61500780 DIČ CZ61500780  Signature, date et cachet du destinataire Handtekening, datum en stempel van de geadresseerde Unterschrift, Datum und Stempel des Empfängers

LETTRE DE VOITURE • VRACHTBRIEF • FRACHTBRIEF

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention CMR ainsi qu'aux Conditions Générales de Transport Routier (voir www.febetra.be) qui sont connues et acceptées par les parties.

Dit vervoer is, ongeacht enig tegenstrijdig beding, onderworpen aan het CMR-Verdrag en de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer (zie www.febetra.be) die gekend en aanvaard zijn door de partijen.

Trotz gegenteiliger Abmachung unterliegt diese Beförderung den Bestimmungen des CMR-Übereinkommens sowie den Allgemeinen Bedingungen für den Straßengütertransport (siehe www.febetra.be), die den Parteien bekannt sind und von ihnen angenommen werden.

1 Expéditeur ou commissionnaire (nom, adresse, Etat) • Afzender of commissionair (naam, adres, Staat) • Absender oder Spediteur (Name, Anschrift, Staat) BASF Antwerpen NV in name and on behalf of BASF SE Carl-Bosch-Str. - 38 67056 - Ludwigshafen - DE	5 Transporteur principal (nom, adresse, Etat, no de licence, plaque(s) d'immatriculation) • Hoofdvervoerder (naam, adres, Staat, vergunningsnr., plaatnummer(s)) • Hauptfrachtführer (Name, Anschrift, Staat, Genehmigungsnummer, amtliche Kennzeichen) GO LOGIS Sp. z o.o. sp.k Aleja Tysiąclecia PL 21-500 BIALA PODLASKA Lic.	
2 Destinataire (nom, adresse, Etat) • Geadresseerde (naam, adres, Staat) • Empfänger (Name, Anschrift, Staat) Schenker – Areál SW REM 5. května 1505 CZ 295 01 Mnichovo Hradiště	6 Transporteur sous-traitant (nom, adresse, Etat, no de licence, plaque(s) d'immatriculation) • Ondervoerder (naam, adres, Staat, vergunningsnr., plaatnummer(s)) • Unterfrachtführer (Name, Anschrift, Staat, Genehmigungsnummer, amtliche Kennzeichen) NORDLOGIS SP. O.O. STAROWIEJSKA PL 81-356 GDYNIA Lic. CBY5762A/CBY8526P	
3 Prise en charge de la marchandise (lieu, Etat, date, heure) • Inontvangstneming van de goederen (plaats, Staat, datum, uur) • Warenabnahme (Ort, Staat, Datum, Uhr) 2040, Antwerpen, BE, 24/04/2026	7 Transporteur successif (nom, adresse, Etat, no de licence, plaque(s) d'immatriculation) • Opvolgende vervoerder (naam, adres, Staat, vergunningsnr., plaatnummer(s)) • Nachfolgender Frachtführer (Name, Anschrift, Staat, Genehmigungsnummer, amtliche Kennzeichen) 9 Réserves du transporteur lors de la prise en charge de la marchandise • Voorbehoud van de vervoerder bij de inontvangstneming van de goederen • Vorbehalte des Frachtführers bei der Warenannahme	
4 Livraison (lieu, Etat, date, heure) • Aflevering (plaats, Staat, datum, uur) • Lieferung (Ort, Staat, Datum, Uhr) 295 01, Mnichovo Hradiště, CZ	8 Transportgebonden kosten Frais affrètements au transport • Transportgebundene Kosten ☐ Temps d'attente • Wachtijden • Wartezeiten ☐	
10 Marchandises transportées (nature, nombre, poids brut ou net, emballage, marques et n°s, ...) • Vervoerde goederen (aard, aantal bruto- of nettogewicht, verpakking, merken en nrs. ...) • Beförderte Güter (Art, Anzahl, Brutto- oder Nettogewicht, Verpackung, Kennzeichen und Nrs. ...) Transport : 0501644668 / Klantenreferentie-Kundenreferenz : 4504948211 Bestelling : 3021105589 1 vrachtwagen verpakt / Truck with removable tarp, PL-CBY8526P HySorb B 6610 Pool 1100KG 13H4L Bruto : 24.805,0 KG Netto : 24.200,0 KG 22 IBC Flexibel 22 Pallet, Wood, 1200x1000x138mm, CP1, HT BASF EMERGENCY CONTACT: +49 180 2273 112		
11 Documents annexes transmis par l'expéditeur • Door de afzender bezorgde aanvullende documenten • vom Absender zusätzlich übermittelte Dokumente Die allgemeinen Bedingungen für den Straßengütertransport wurden den Parteien zugestellt. Les conditions générales de transport Routier ont été envoyées aux parties. De algemene Voorwaarden voor Wegvervoer zijn aan de Partijen bezorgd. Delivery instructions 12 Lieu et date d'établissement • Plaats en datum van opmaak • Ausstellungsort und Datum 2040, Antwerpen, 24/04/2026	13 Instructions de l'Expéditeur • Instructies van de afzender • Anweisungen des Absenders ☐ Contre remboursement • Onder rembours • gegen Nachnahme ☐ Reprise palettes vides • Terugname lege paletten • Zurücknahme der leeren Ladepaletten ☐ TACZ01, DE CZ > weg - 40 T, Schönb	
14  BASF Antwerpen NV Represented by : Nicholas Gibbs Signature et cachet de l'expéditeur ou du commissionnaire Handtekening en stempel van de afzender of commissionair Unterschrift und Stempel des Absenders oder Spediteur	15 NORDLOGIS SP. O.O. STAROWIEJSKA PL 81-356 GDYNIA  Signature et cachet du transporteur effectif Handtekening en stempel van de werkelijke vervoerder Unterschrift und Stempel des tatsächlichen Frachtführers	16  Schenker CZ - 295 01 Mnichovo Hradiště IC 6100700 Signature, date et cachet du destinataire Handtekening, datum en stempel van de geadresseerde Unterschrift, Datum und Stempel des Empfängers

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEGVERVOER

Art. 1.Deze vervoersovereenkomst wordt beheerst door de bepalingen van het C.M.R. - Verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956, Belgisch Staatsblad 8 november 1962), de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (Belgisch Staatsblad 30 juni 1999), alsmede door de hierna omschreven algemene voorwaarden.

I. Opmaak van de vrachtbrief - bescheiden

Art. 2.De aandiuiding op de vrachtbrief van de identiteit van de afzender en van de geadresseerde levert volledig bewijs tussen partijen. Indien de afzender niet aanwezig is tijdens het opstellen van de vrachtbrief dan wordt deze ondertekend in vak 3 op de voorzijde door de verlader, het kaipersoneel of de commissionair-expéditeur, die geacht zijn te handelen als lasthebber van de afzender en, voor zover als nodig, zich sterk maken voor de aanvaarding door deze van de voorwaarden van deze vrachtbrief.

Indien de geadresseerde niet aanwezig is op de losplaats dan kan de vrachtbrief worden ondertekend in vak 4 op de voorzijde door onder meer de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaipersoneel, die alsdan geacht zijn te handelen als lasthebber van de bestemming en, voor zover als nodig, zich sterk maken voor de aanvaarding door deze van de voorwaarden van deze vrachtbrief.

Art. 3.Het door de afzender aangegeven gewicht wordt door de vervoerder niet erkend en levert geen bewijs tegen hem, behoudens indien de verificatie voorzien door art. 8 § 3 C.M.R. heeft plaats gehad en vermeld wordt in de vrachtbrief.

Art. 4.De voortuigen en de containers gevuld afgegeven aan de vervoerder, alsmede de goederen verpakt in kisten, ballen, fusten of anderszins verpakte, worden in ontvangst genomen zonder onderzoek naar hun inhoud en hun staat ; in die gevallen is het beding "said to contain" van rechtswege van toepassing.

II. Lading - Lossing - Stuwijng

Art. 5.Behoudens schriftelijke vermelding in tegengestelde zin, wordt :

- de lading uitgevoerd door de afzender,
- de lossing uitgevoerd door de geadresseerde
- de stuwijng, voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, uitgevoerd door de vervoerder.

Hij die belast is met gezegde handelingen is aansprakelijk voor zijn eigen daden alsmede voor deze van de personen die hem in de uitvoering ervan bijstaan of vervangen en die dus voor zijn rekening handelen.

Art. 6.De ontvangstneming of de aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen. De door de voortuigen te volgen weg in de fabrieken, magazijnen, werven en andere plaatsen wordt aangegeven door de beheerders van deze plaatsen. Zij zijn verantwoordelijk voor deze te volgen weg. De vervoerder kan er zich tegen verzetten indien naar zijn overtuiging de plaatselijke omstandigheden zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.

III. Instructies en aangiften

Art. 7.De aangestelden van de vervoerder kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die de vervoerder verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft: - de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging (C.M.R., art. 23 en 25) - de afleveringstermijnen (C.M.R., art. 19) - de remboursmentinstructies (C.M.R., art. 21) - een bijzondere waarde (C.M.R., art.24) of een bijzonder belang bij de aflevering (C.M.R., art. 26).

Zij zijn evenmin gemandateerd om instructies of verklaringen te aanvaarden die de vervoerder verbinden met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

IV. Opslag

Art. 8.Elke handeling in het kader van de vervoersovereenkomst en elke opslag, voor, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst zijn, behoudens anderszinsluidende overeenkomst, aan deze algemene voorwaarden onderworpen.

V. Betaling

Art. 9.De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde.

Art. 10.Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van de vervoerder gevorderde bedragen.

Art. 11.Behoudens anderszinsluidend beding tussen partijen zijn de facturen betaalbaar acht dagen na factuurdatum. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan de referentie-interestvoet vastgesteld door de ECB, bepaald in de wet van 2 augustus 2002 tot uitvoering van de Europese richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000, vermeerderd met zeven procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Wanneer binnen een termijn van vijftien dagen, volgend op de verzending van een ingebrekestelling bij per post aangekende brief, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldverdring bovendien van rechtswege vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 125 euro en een maximum van 4000 euro, als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand en handelsverstoring.

Art. 12.De verschillende schuldverdringen van de vervoerder tegen zijn schuldenaars, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondelbare schuldverdring tot beloop waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. Bovendien dienen de goederen die in het bezit komen van de vervoerder als pand voor de betaling van zijn schuldverdringen jegens zijn schuldenaars of jegens de eigenaar van de goederen; dit pand wordt beheerst door de bepalingen betreffende het handelspand. De vervoerder mag vanaf dat ogenblik het retentierecht uitoefenen op de goederen die in zijn bezit zijn.

VI. Stilstand van het voertuig.

Art. 13.De immobilisatietijden en -vergoedingen van het wegvoertuig bij het laden en lossen maken het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst tussen partijen. Bij ontstentenis wordt aangenomen dat de vervoerder twee uur laden en twee uur lossen voor zijn rekening neemt en de opdrachtgever een stilstandsvergoeding verschuldigd is voor de supplementaire uren.

Art. 14.Oor de vervulling van de douaneformaliteiten handelt de vervoerder uitsluitend als lasthebber van de afzender. Abnormale wachttijden bij de douane tengevolge van onder meer onvoorziene stakingsacties of te wijten aan de afwezigheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de vrachtbrief of bescheiden allereinde als TIR carnets, T-documenten, sanitaire attesten en dergelijke meer geven recht op een prijsstoeslag.

VII. Slotbepaling

Art. 15.Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

CONDITIONS GENERALES DE TRANSPORT ROUTIER

Art. 1.Le présent contrat de transport est régi par les dispositions de la Convention C.M.R. (Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, Moniteur Belge du 8 novembre 1962), la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route (Moniteur Belge du 30 juin 1999), ainsi que par les conditions générales définies ci-après.

I. Etablissement de la lettre de voiture -documents

Art. 2.L'indication sur la lettre de voiture de l'identité de l'expéditeur et du destinataire fait foi entre les parties. Si l'expéditeur n'est pas présent lors de l'établissement de la lettre de voiture, celle-ci est signée dans la case 3 au recto par le chargeur, le personnel de quai ou le commissionnaire-expéditeur, qui sont censés agir en qualité de mandataire de l'expéditeur et qui, pour autant que nécessaire, se portent fort de l'acceptation par celui-ci des conditions de la lettre de voiture. Si le destinataire n'est pas présent au lieu de déchargement, la lettre de voiture peut être signée dans la case 4 au recto par entre autres les armateurs, les manutentionnaires ou le personnel de quai, qui sont alors censés agir en qualité de mandataire du destinataire et qui, pour autant que nécessaire, se portent fort de l'acceptation par celui-ci des conditions de la lettre de voiture.

Art. 3.Le poids déclaré par l'expéditeur n'est pas reconnu par le transporteur et ne fait pas foi contre lui, sauf si la vérification prévue par l'art. 8 § 3 C.M.R. a eu lieu et est actée dans la lettre de voiture.

Art. 4.Les véhicules et conteneurs remis remplis au transporteur, ainsi que les marchandises emballées dans des caisses, des ballots, des fûts ou des conditionnements opaques, sont réceptionnés sans vérification de leur contenu et de leur état ; dans ces cas la clause "said to contain" est d'application de plein droit.

II. Chargement - Déchargement - Arrimage

Art. 5.Sauf mention écrite contraire:

- le chargement est effectué par l'expéditeur
- le déchargement est effectué par le destinataire
- l'arrimage est effectué, pour autant que possible et/ou nécessaire, par le transporteur.

Celui qui est chargé des dites opérations répond de ses propres actes ainsi que de ceux des personnes qui l'assistent ou qui le remplacent pour l'accomplissement de ces opérations et qui agissent donc pour son compte.

Art. 6.La réception ou la livraison a lieu au seul ou au quel des bâtiments s'il n'y a pas d'autre lieu convenu. L'itinéraire à suivre par les véhicules dans les usines, magasins, chantiers et autres endroits, est indiqué par les gestionnaires de ces lieux. Ils sont responsables de ces itinéraires. Le transporteur peut s'y opposer s'il est convaincu que les conditions locales mettent son véhicule ou le chargement en danger.

III. Instructions et déclarations

Art. 7.Les préposés du transporteur ne peuvent accepter aucune instruction ni aucune déclaration engageant le transporteur en dehors des limites prévues en ce qui concerne:

- la valeur de la marchandise qui doit servir de référence en cas de perte totale ou partielle, ou encore d'avarie (C.M.R., art. 23 et 25)
- les délais de livraison (C.M.R., art. 19)
- les instructions de remboursement (C.M.R., art. 21)
- une valeur spéciale (C.M.R., art.24) ou un intérêt spécial à la livraison (C.M.R., art. 26).

Is ne sont pas non plus mandatés pour accepter les instructions ou déclarations engageant le transporteur en ce qui concerne les marchandises dangereuses (A.D.R.) ou les marchandises faisant l'objet d'une réglementation particulière.

IV. Entreposage

Art. 8.Toute opération dans le cadre du contrat de transport et tout entreposage avant, pendant et après l'exécution du contrat sont soumis aux présentes conditions générales, sauf stipulation contraire.

V. Paiement

Art. 9.Le donneur d'ordre est tenu de payer le prix du transport, même s'il demande au transporteur d'encaisser le prix du transport auprès du destinataire.

Art. 10.Toute compensation entre le prix du transport et d'éventuelles sommes à réclamer au transporteur, est interdite.

Art. 11.Sauf autres dispositions entre les parties, les factures sont payables huit jours après la date de facturation. A défaut de paiement de la facture à son échéance, le montant restant dû portera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt au taux directeur défini par la BCE, déterminé par la loi du 2 août 2002 en exécution de la directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000, majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur. Lorsque, en cas de délai de quinze jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, le débiteur reste en défaut, le montant de la créance sera en outre augmenté de 10%, avec un minimum de 125 euros et un maximum de 4000 euros, à titre d'indemnisation forfaitaire pour les frais administratifs supplémentaires, la surveillance de débiteurs et la perturbation commerciale.

Art. 12.Les différentes créances du transporteur à charge de ses débiteurs, même si elles se rapportent à des envois distincts et à des marchandises qui ne sont plus en sa possession, constituent une créance unique et indivisible à concurrence de laquelle le transporteur peut exercer tous ses droits et privilèges. En outre les marchandises entrant en possession du transporteur servent de gage pour les paiements de ses créances envers ses débiteurs ou envers le propriétaire des marchandises ; ce gage est régi par les règles du gage commercial. A ce moment le transporteur peut exercer le droit de rétention sur les marchandises en sa possession.

VI. Immobilisation du véhicule

Art. 13.Les temps et les indemnités d'immobilisation du véhicule routier lors du chargement et du déchargement, font l'objet d'une convention spéciale entre les parties. A défaut il est admis que le transporteur prend pour son compte deux heures de chargement et deux heures de déchargement et que le donneur d'ordre doit une indemnité d'immobilisation pour les heures supplémentaires.

Art. 14.Pour l'accomplissement des formalités douanières, le transporteur agit exclusivement en tant que mandataire de l'expéditeur. Des délais d'attente anormaux à la douane en raison entre autres d'actions de grève imprévues ou en raison de l'absence, de l'insuffisance ou de l'inexactitude de la lettre de voiture ou de tout autre document tel que des carnets TIR, des documents T, des attestations sanitaires et autres, donnent droit à un supplément de prix.

VII. Disposition finale

Art. 15.Si une ou plusieurs clauses de la présente convention générale sont inapplicables, pour une raison quelconque, les autres clauses restent néanmoins valables.

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DEN STRASSENTRANSPOR

Art. 1.Dieser Beförderungsvertrag unterliegt den Bestimmungen des CMR-Übereinkommens (Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr vom 19. Mai 1956, Belgisches Staatsblatt vom 8. November 1962), dem Gesetz vom 3. Mai 1999 über den Strassengüterverkehr (Belgisches Staatsblatt vom 30. Juni 1999), sowie den nachstehend beschriebenen Allgemeinen Bedingungen.

I. Erstellen des Frachtbriefs - Dokumente

. Die Angabe der Identität des Absenders und des Empfängers ist für beide Art. 2 Parteien verbindlich. Ist der Absender bei der Erstellung des Frachtbriefs nicht anwesend, so wird dieser in Feld 3 auf der Vorderseite von dem Verlader, dem Laderamppersonal oder dem Kommissionär-Spediteur unterzeichnet, wobei davon ausgegangen wird, dass sie als Bevollmächtigte des Absenders handeln, und sich - falls erforderlich- für die Annahme der Bedingungen dieses Frachtbriefs durch diesen Absender verbürgen. Ist der Empfänger an der Abladestelle nicht anwesend, so kann der Frachtbrief in Feld 4 auf der Vorderseite unter anderem von dem Stauer, dem Personal, das die Güter behandelt oder durch das Laderamppersonal unterzeichnet werden, wobei davon ausgegangen wird, dass sie als Bevollmächtigte des Empfängers handeln, und sich -falls erforderlich- für die Annahme der Bedingungen dieses Frachtbriefs durch diesen Empfänger verbürgen.

Art. 3.Das vom Absender angegebene Gewicht wird vom Frachtführer nicht anerkannt und ist für ihn nicht verbindlich, ausser wenn die in Art. 8 § 3 CMR vorgesehene Überprüfung durchgeführt und im Frachtbrief vermerkt worden ist.

Art. 4.Fahrzeuge und Container, die beim Frachtführer gefüllt abgegeben werden, sowie Güter in Kisten, Ballen, Fässern oder in undurchsichtigen Verpackungen, werden ohne Prüfung auf Inhalt und Zustand in Empfang genommen: in diesen Fällen findet die "said to contain"-Klausel von Rechtswege Anwendung.

II. Laden - Löschen - Stauen

Art. 5.Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarungen, wird :

- das Laden vom Absender vorgenommen
- das Löschen vom Empfänger vorgenommen
- das Stauen, insofern möglich und / oder notwendig, vom Frachtführer vorgenommen. Der mit den besagten Handlungen Beauftragte, haftet für seine eigenen Vorgehen und für die aller Personen, die ihm bei deren Ausführung behilflich sind oder ihn dabei vertreten und die demzufolge auf seine Rechnung handeln.

Art. 6.Die Empfangnahme oder die Ablieferung erfolgt an der Schwelle oder am Kai der Gebäude, sofern kein anderer Ort vereinbart wurde. Die von den Fahrzeugen einzuschlagende Fahrstrecke zu den Fabriken, Lagern, Werkstätten und anderen Orten, wird von den ortsansässigen Verantwortlichen angegeben. Sie sind für die Fahrstrecke verantwortlich. Der Frachtführer kann sich dem widersetzen, wenn seines Erachtens die örtlichen Umstände sein Fahrzeug oder seine Ladung in Gefahr bringen.

III. Anweisungen und Angaben

Art. 7.Das Personal des Frachtführers ist nicht bevollmächtigt, Anweisungen oder Angaben entgegenzunehmen, die den Frachtführer über die vorgesehen Grenzen hinaus binden.Dies betrifft :

- den Wert der Güter, die im Falle eines gänzlichen oder teilweisen Verlustes, bzw.bei Beschädigung, als Bezugspunkte dienen müssen (CMR, Art. 23 und 25)
- die Lieferfristen (CMR, Art. 19)
- die Nachnamenweisungen (CMR, Art. 21)
- einen speziellen Wert(CMR, Art. 24) oder eine Lieferung von besonderem Interesse (CMR, Art. 26)

Sie sind ebenso wenig ermächtigt, Anweisungen oder Erklärungen entgegenzunehmen, die den Frachtführer hinsichtlich gefährlicher Güter(ADR)oder Güter, die Gegenstand einer besonderen Regelung sind, binden.

IV. Lagerung

Art. 8.Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen, unterliegen sämtliche Handlungen im Rahmen des Beförderungsvertrags und sämtliche Lagerungen vor, während und nach Ausführung des Vertrags diesen Allgemeinen Bedingungen.

V. Zahlung

Art. 9.Der Auftraggeber ist zur Zahlung des Frachtpreises verpflichtet, selbst wenn er den Frachtführer ersucht, den Frachtpreis beim Empfänger zu kassieren.

Art. 10.Ein Schuldungleich zwischen dem Frachtpreis und eventuell vom Frachtführer geforderten Beträgen ist nicht zulässig.

Art. 11.Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarungen zwischen den Parteien sind die Rechnungen acht Tage ab Rechnungsdatum fällig. Bei Zahlungsverzug zum Fälligkeitsdatum der Rechnung, verzinst sich der geschuldete Betrag von Rechtswege und ohne dass dazu eine Inverzugsetzung erforderlich wäre, um die von der EZB festgesetzten Verzinszinsen, die im Gesetz vom 2. August 2002 zur Ausführung der Europäischen Richtlinie 2000/35/EG vom 29. Juni 2000 festgelegt werden, erhöht um sieben Prozentpunkte und abgerundet auf den höheren halben Prozentpunkt. Bei Nichtzahlung durch den Schuldner binnen einer Frist von fünfzehn Tagen ab Versand einer Inverzugsetzung, mittels eines bei der Post aufgegebenen Einschreibens, erhöht sich der Betrag der Schuldverdring darüber hinaus von Rechtswege um 10% mit einem Mindestbetrag von 125 Euro und einem Höchstbetrag von 4000 Euro, als pauschaler Schadenersatz für die zusätzlich entstandenen Bearbeitungsgebühren, die Kontrolle der Schuldner und entstandene Störungen im Betriebsablauf.

Art. 12.Die verschiedenen Schuldverdringen des Frachtführers gegenüber seinen Schuldnern, selbst wenn sie sich auf verschiedene Sendungen beziehen und auf Güter die nicht mehr in seinem Besitz sind, bilden eine einzige und unteilbare Schuldverdring, in deren Höhe der Frachtführer alle seine Rechte und Vorrechte ausüben kann. Darüber hinaus dienen die Güter, die in den Besitz des Frachtführers gelangen, als Pfand für die Begleichung seiner Schuldverdringen gegenüber seinen Schuldnern oder gegenüber dem Eigentümer der Güter; dieses Pfand unterliegt den Bestimmungen über Handelsverpfändungen. Der Frachtführer kann ab diesem Zeitpunkt das Rückhalterecht auf die Güter, die in seinem Besitz sind, geltend machen.

VI. Stillstand des Fahrzeugs

Art. 13.Zeiten und Entschädigungen für den Stillstand des Strassenfahrzeugs beim Laden und Löschen sind Gegenstand einer gesonderten Vereinbarung zwischen den Parteien. In Ermangelung einer solchen Vereinbarung wird davon ausgegangen, dass der Frachtführer zwei Stunden Laden und zwei Stunden Löschen auf seine Rechnung nimmt und dass der Auftraggeber eine Stillstandsentschädigung für die zusätzlichen Stunden schuldet.

Art. 14.Der Frachtführer handelt bei der Abwicklung der Zollformalitäten ausschließlich als Bevollmächtigter des Absenders.Ausssergewöhnlich lange Wartezeiten am Zoll, infolge von u.a. unvorhersehbaren Streikaktionen oder wegen fehlenden, unvollständigen oder ungenauen Frachtbriefen, bzw. anderen Dokumenten, wie Carnets-TIR, T-Dokumente, sanitäre Atteste, usw., berechtigen zu einem Preisaufschlag.

VII. Schlussbestimmung

Art. 15.Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Allgemeinen Bedingungen aus irgendwelchen Gründen nicht zutreffen, bleiben die übrigen dennoch gültig.